

مصادر الالتزام في القانون المدني المصري

الاستشاري/ محمود محمد علي صبره

استشاري الصياغة التشريعية للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي؛

عضو المجلس العلمي الاستشاري للجامعة الأمريكية في الإمارات؛

محاضر خارجي لجامعة نيويورك الرسمية؛

محاضر بكلية حقوق القاهرة وكلية حقوق عين شمس (سابقا)؛

مؤلف سلسلة كتب في الصياغة القانونية وصياغة العقود

1-2 أكتوبر 2021

مصادر الالتزام

1. العقد
2. الإرادة المنفردة
3. العمل غير المشروع
- أ. المسؤولية عن الأعمال الشخصية
- ب. المسؤولية عن عمل الغير
- ج. المسؤولية الناشئة عن الأشياء

أولاً- العقد

مادة (89):

يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

مادة (90):

- (1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالة على حقيقة المقصود.
- (2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً.

مادة (91):

يُنتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه. ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقدّم الدليل على عكس ذلك.

مادة (95):

إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضى فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.

مادة (96):

إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يُعدل فيه، اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.

مادة (97):

- (1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد نص قانوني يقضى بغير ذلك.
- (2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.

مادة (104):

- (1) إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افترض العلم بها

حتما

(2) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلًا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للمزكّل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتما ان يعلمها.

مادة (105):

إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا بأسم الأصيل فأن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل.

مادة (105):

إذا لم يعلن العقاد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا، فأن اثر العقد لا يضاف الى الأصيل دائما أو مدينا، الا إذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوى عنده ان يتعامل مع الأصيل أو النائب.

مادة (107):

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة، فأن اثر العقد الذي يبرمه حقا كان أو التزاما، يضاف الى الأصيل أو خلفائه.

مادة (120):

إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له ان يطلب ابطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل ان يتبينه.

مادة (121):

1. ويكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يتمتع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.
2. ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص:
 - أ- إذا وقع في صفة للشئ تكون جوهريّة في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى في التعامل من حسن النية
 - ب- إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.

مادة (122):

يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين. هذا ما لم يقض القانون بغيره.

مادة (123):

لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.

مادة (124):

- (1) ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية،
- (2) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه، إذا أظهر الطرف الآخر استعدادا لتنفيذ هذا العقد.

مادة (125)

- (1) يجوز ابطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، ومن الجسامة بحيث لو لاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
- (2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابس، إذا اثبت المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابس.

مادة (126):

إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الآخر كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس.

مادة (127):

- 1- يجوز ابطال العقد للأكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على اساس.
- 2- وتكون الرهبة قائمة على اساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
- 3- ويراعى في تقدير الأكراه جنس من وقع عليه الأكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شأنه ان يؤثر في جسامة الأكراه.

مادة (128):

إذا صدر الأكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الأكراه.

مادة (129): الغبن

- 4- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
- 5- ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة.
- 6- ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال إذا ما عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.

مادة (132):

إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا.

مادة (135):

إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الاداب كان العقد باطلا.

السبب:

مادة (136):

إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الاداب، كان العقد باطلا.

مادة (137):

(1) كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض ان له سببا مشروعا، ما لم يقدّم الدليل على غير

ذلك.

(2) ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه.

مادة (143):

إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله.

مادة (144)

إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف الى إبرام هذا العقد.

مادة (147)

1. العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرها القانون.
2. ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامه لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدى، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة. جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة (148):

- 1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
- 2- ولا يقتصر العقد على الزام العاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

مادة (149)

إذا تم العقد بطريق **الإذعان** وكان قد تضمن شروطا تعسفيه، جاز للقاضي ان يعدل هذه الشروط أو ان يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضى به العدالة. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة (150)

- 1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين.
- 2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك لطبيعة التعامل، وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجارى في المعاملات.

مادة (151):

- 1- يفسر الشك في مصلحة المدين.
- 2- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

مادة (152):

لا يترتب العقد إلزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يُكسبه حقا.

مادة (153):

- (1) إذا تعهد شخص أن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهدده. فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعرض من تعاقد معه، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
- (2) أما إذا قبل الغير هذا التعهد، فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.

مادة (157):

1. في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه للمتعاقد الآخر بعد إعداره، للمدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه. مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضى.
2. ويجوز للقاضي ان يمنح المدين اجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له ان يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام جملة.

مادة (158):

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الإعدار، إلا إذا اتفق صراحة على الإعفاء منه.

مادة (159):

في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

مادة (160):

إذا فسخ العقد، أعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

مادة (161):

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقدّم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

العمل غير المشروع

1-المسؤولية عن الأعمال الشخصية

مادة (163):

كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

مادة (164):

- 1- يكون الشخص مسؤولاً عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
- 2- ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي ان يلزم من وقع منه الضرر

بتعويض عادل مراعى فى ذلك مركز الخصوم..165
3- إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.

مادة (167):

لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذى اضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر اليه من رئيس، متى كانت اطاعته هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد انها واجبه، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه، وكان اعتقاده مبنياً على اسباب معقولة وانه راعى فى عمله جانب الحيطة.

مادة (168):

من سبب ضرراً للغير ليتقضى ضرراً اكبر محدقاً به أو بغيره لا يكون ملزماً الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسباً.

مادة (169):

إذا تعدد المسئولين عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية بينهم بالتساوى الا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض.

مادة (173):

(1) كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص فى حاجة الى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.

(2) ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابة إذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة أو بلغها فى كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة، مادام القاصر تحت اشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها أو الى من يتولى الرقابة على الزوج.

(3) ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من مسئوليته إذا ثبت انه قام بواجب الرقابة، أو اثبت ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية.

مادة (174):

1- يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقبته وفى توجيهه.

مادة (175):

للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر.

3-المسئولية الناشئة عن الأشياء

مادة (176):

حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب اجنبى لا يد له فيه.

مادة (177):

(1) حارس البناء، ولو لم يكن مالكا له، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، مالم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه.

(2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جازالحصول على اذن من المحكمة فة اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

مادة (178):

كل من تولى حراسة اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة الات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر، مالم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لايد له فيه، هذا مع عدم الاخلال بما يرد فى ذلك من احكام خاصة.